Køberet: Overblik og noter

Rasmus A. K. Bogetoft*

Flere noter på www.bogetoft.org

Indhold

1 Intro til denne note og til køberetlig struktur **4**

1.1 Formålet med denne note 4

1.2 Den samme øvelse, flere detaljer 4

1.3 Kasser, tabeller og refleksionskasser 6

1.4 De 5 trin 6

1.5 Hvordan skal vi tænke på KBL? 7

2 Benstræk **8**

3 Vare- og købstyper (byggeklodser) **9**

3.1 Species eller genus? 9

3.2 Handels-, civil- eller forbrugerkøb? 9

3.3 Stereotyper og konsekvenser 10

3.4 6 underkasser 11

4 Misligholdelse **12**

4.1 Forsinkelse 13

4.1.1 Rette sted 13

4.1.2 Rette tid 15

*Disse noter er under løbende udvikling. Kommentarer modtages gerne på rasmus@bogetoft.org. Se også En note om mine noter.

© 2026 · Første udgave: februar 2026 · Denne version: 9. marts 2026

4.1.3 Undtagelser: Hvornår er forsinkelse ikke misligholdelse? . . . 15
4.2 Mangel . . . 16
4.2.1 Når ting ikke er sagt højt . . . 18
4.2.2 Hvornår skal manglen foreligge? . . . 19
4.2.3 Særlig situation: Sælgers svig. . . . 20

5 Misligholdelsesbeføjelser 20
5.1 Grundlogik . . . 20
5.2 Fastholdelse . . . 21
5.2.1 Naturalopfyldelse . . . 21
5.2.2 Økonomisk kompensation . . . 22
5.3 Ophævelse . . . 23
5.3.1 Betingelser . . . 24
5.3.2 Beføjelser . . . 25
5.3.3 Særlige situationer . . . 26

6 Reklamation 27
6.1 Grundtanken . . . 27
6.2 Neutral og specifik reklamation . . . 27
6.3 Relative frister: Tre situationer . . . 28
6.4 Den absolutte reklamationsfrist . . . 29
6.5 Hvornår løber fristen fra? . . . 29

7 Købers ydelse og misligholdelse 30
7.1 Købers ydelse er penge . . . 31
7.2 Betalingsforpligtelsen . . . 31
7.2.1 Rette beløb . . . 31
7.2.2 Rette tid . . . 31
7.2.3 Rette sted . . . 32
7.2.4 Rette måde . . . 32
7.3 Har Køber misligholdt? . . . 32
7.4 Sælgers beføjelser . . . 33
7.4.1 Fastholdelse . . . 33
7.4.2 Ophævelse . . . 34

7.4.3 Sælgers reklamation 35

8 Kort om forbrugerkøb **35**

A Omsorgspligter **37**

A.1 Tre situationer, ét princip 37

A.2 Fordringshavermora (§§ 33–37) 38

B Opgørelse af krav **39**

B.1 POI (positiv opfyldelsesinteresse) 39

B.2 NKI (negativ kontraktsinteresse) 40

B.3 Forholdsmæssigt afslag 40

C Risikoens (og gevinstens) overgang **41**

1 Intro til denne note og til køberetlig struktur

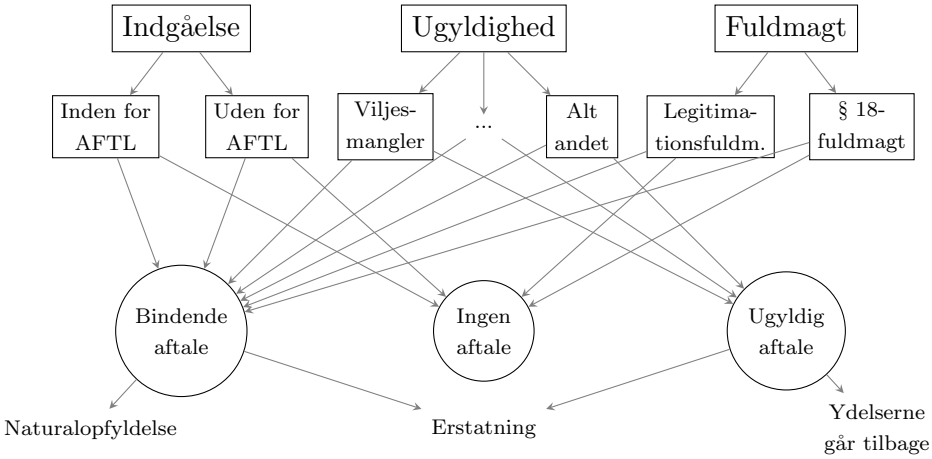
1.1 Formålet med denne note

Køberetten handler om, hvad der sker, når en aftale om køb af en vare ikke forløber som forventet. Formålet med denne note er at hjælpe med at *navigere* i reglerne. Vi fokuserer på struktur, sondringer og tests. De præcise detaljer lærer I på seminarerne.

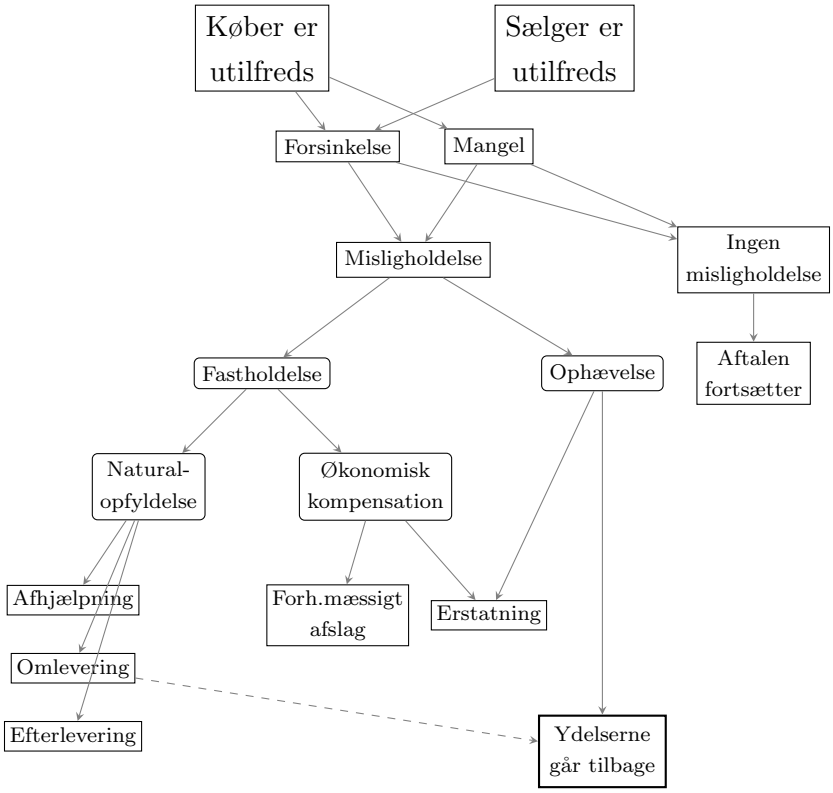
1.2 Den samme øvelse, flere detaljer

Køberetten er den samme øvelse, som vi startede med i aftaleretten: Vi begynder med en konflikt, navigerer i underkasser, og ender med et retsmiddel. Så vi kan illustrere begge som beslutningstræer:

Figur 1: Fra emne til retsvirkning i aftaleretten (fra aftaleretsnoten)



Figur 2: Fra konflikt til beføjelse i køberetten



Men der er nogle centrale forskelle:

1. **Flere detaljer om, hvad en aftale indebærer.** Aftaleretten fortæller os, *om* der er en aftale. Køberetten fortæller os, hvad en aftale om køb *indebærer*, når parterne ikke selv har reguleret det.

2. **Flere retsmidler.** Aftaleretten giver os ugyldighed og erstatning. Køberetten giver os et katalog af misligholdelsesbeføjelser, organiseret efter to virkninger: fastholdelse (naturalopfyldelse, forholdsmæssigt afslag, erstatning) og ophævelse (ydelserne går tilbage, erstatning).

3. **Køberetten er mere "høj."** I aftaleretten er en stor del af øvelsen at finde den rigtige kasse: Er det indgåelse, ugyldighed eller fuldmagt? I køberetten skal vi altid igennem mere eller mindre de samme spørgsmål, uanset sagen. Det betyder, at strukturen er mere forudsigelig, og nichesituationer (par-

tiel ophævelse, kvantitetsmangler, successiv levering) bedst håndteres som fodnoter til den generelle struktur.

1.3 Kasser, tabeller og refleksionskasser

Køberetten er et system af kasser inden i kasser. Hver kasse har sit indhold: regler, konsekvenser, hjemler. Opgaven er altid at finde den rigtige kasse.

Nogle gange er det oplagt, hvilken kasse vi er i. Andre gange er det tvivlsomt, og så bruger vi en *test*. Til at navigere bruger vi tre greb i denne note:

- **Oversigtstabeller** (caption: "Overblik:", grå rækker) viser kasserne på ét niveau: situation, regel, hjemmel. De giver overblik over, hvilke muligheder der findes.
- **Test-tabeller** (caption: "Test:", hvide rækker) afgør, hvilken kasse vi er i: betingelse, ja-konsekvens, nej-konsekvens. De giver præcision i opgaveløsning.
- **Refleksionskasser** (indrykkede bokse) forklarer *hvorfor* reglerne ser ud, som de gør. De er ikke nødvendige for at løse en opgave, men de giver intuition bag reglerne.

Oversigtstabeller og test-tabeller er to sider af den samme øvelse: *Hvilken kasse er vi i?* En oversigtstabel viser alle kasserne på ét niveau ved siden af hinanden. En test-tabel zoomer ind på én forgrening og giver et ja/nej-svar. Enhver linje i en oversigtstabel *kan* oversættes til en test-tabel. Vi gør det, når forgreningen er tvivlsom, ikke når svaret er oplagt.

1.4 De 5 trin

Køberetlig struktur er en serie af spørgsmål, vi altid stiller i samme rækkefølge. Strukturen svarer i det store hele til Ehlers (2024, s. 31):

1. **Benstræk**
   (a) Gyldig aftale?

   (b) Inden for KBL?

2. **Vare- og købstype** (sektion 3)
   (a) Handels-, civil- eller forbrugerkøb?
   (b) Species eller genus?
3. **Misligholdelse?** (sektion 4)
   (a) Forsinkelse: Har Sælger leveret til rette sted og tid?
   (b) Mangler: Svarer varen til, hvad Køber med rette kunne forvente?
4. **Beføjelser:** Hvilke beføjelser kan Køber påberåbe sig?
   - Fastholdelse: Naturalopfyldelse[†], forholdsmæssigt afslag, erstatning[‡].
   - Ophævelse[††]: Ydelserne går tilbage + evt. erstatning[‡].
5. **Reklamation:** Har Køber reklameret korrekt?

[†]Kræver væsentlighed for omlevering ved mangel. [††]Kræver væsentlighed. [‡]Kræver ansvarsgrundlag.

Resten af noten udfolder hvert trin.

Vi gør det først for Sælgers ydelse og Købers beføjelser i handels- og civilkøb (sektioner 4–6). Derefter Købers ydelse og Sælgers beføjelser (sektion 7). Forbrugerkøb behandles kort i sektion 8.

1.5 Hvordan skal vi tænke på KBL?

En måde at forstå reglerne på er denne:

KBL forsøger at skrive de vilkår, som to *fornuftige* parter typisk ville aftale. Hvis I har en god fornemmelse af, hvad to parter ville aftale i en given situation, har I en god fornemmelse af KBL's regler. Men hvad to fornuftige parter vil aftale,

afhænger af den situation, de er i: Hvilken type vare? Hvilke parter? Hvad er aftalt? Det vender vi tilbage til.

Købeloven udfylder huller i aftalen. Købeloven (KBL) er i høj grad **deklaratorisk**. Det betyder, at retskildehierarkiet:

1. **Aftalen.** Parternes egen regulering går forud.
2. **Handelssædvane.** Branchekutymer udfylder, hvor aftalen tier.
3. **Købeloven.** KBL udfylder de resterende huller.

Kun hvis der er huller i aftalen, som ikke udfyldes af aftalen eller sædvane, er vi interesserede i KBL.

Bemærk: Nogle dele af KBL er **præceptive**, så de kan ikke afviges ved aftale. Det gælder især i forbrugeraftaler.

2 Benstræk

Trin 1 er hurtigt overstået, men skal bekræftes.

Tabel 1: Test: Benstræk

	Konsekvens hvis		
Test	Ja	Nej	Hjemmel
Bindende, gyldig aftale?	Gå videre	Stop (aftaleret)	Aftaleretten
Er der tale om køb (ikke leje, gave, entreprise)?	Gå videre	KBL gælder ikke	§ 1a
Er genstanden løsøre (ikke fast ejendom)?	Gå videre	KBL gælder ikke	§ 1a
Er købet indenlandsk?	Inden for KBL (!)	CISG kan gælde	§ 1a, stk. 4

Har parterne fraveget KBL? Det er relevant at tjekke her, men svaret afhænger af købstypen (trin 2): I forbrugerkøb er mange regler præceptive. I handels- og

civilkøb er reglerne i vidt omfang deklaratoriske. Se sektion 1.5 om retskildehierarkiet.

3 Vare- og købstyper (byggeklodser)

Vi er i trin 2: Hvilken situation befinder vi os i? For at lande i den rigtige kasse skal vi besvare to spørgsmål: Hvilken varetype (species eller genus)? Og hvilken købstype (handels-, civil- eller forbrugerkøb)? I denne note fokuserer vi på handels- og civilkøb. Forbrugerkøb behandles kort i sektion 8.

3.1 Species eller genus?

Sondringen handler om, hvilken type produkt aftalen angår. En speciesgenstand er unik. Den kan ikke erstattes med en anden. En genusgenstand er udskiftelig.

Tabel 2: Test: Species eller genus?

	Konsekvens hvis	
Test	Ja	Nej
Har Sælger valgfrihed mht., hvilken genstand der leveres?†	Genuskøb	Specieskøb

†Jf. Ehlers (2024, s. 47).

Sondringen har konsekvenser for, hvilke beføjelser Køber kan gøre gældende. Fx kan Køber kun kræve omlevering ved genusvarer, og det er sværere at få erstatning, hvis varen er species. Vi vender tilbage til dette under misligholdelsesbeføjelser (sektion 5).

3.2 Handels-, civil- eller forbrugerkøb?

Købstypen afhænger af, hvem parterne er. KBL arbejder med to typer parter: *erhvervsdrivende* og *forbrugere*. Hvis man ikke er erhvervsdrivende, er man forbruger.

Tabel 3: Test: Erhvervsdrivende?

	Konsekvens hvis	
Test	Ja	Nej
Handler parten som led i sit erhverv?†	Erhvervsdrivende	Forbruger (privat)

†Jf. §§ 4 og 4a.

Kombiner Sælgers og Købers status, og vi får tre købstyper:

Tabel 4: Overblik: Købstyper

Købstype	Sælger	Køber	Hjemmel
Handelskøb	Erhvervsdrivende	Erhvervsdrivende	§ 4
Forbrugerkøb	Erhvervsdrivende	Forbruger	§ 4a
Civilkøb	Forbruger	Forbruger	Residual
Civilkøb	Forbruger	Erhvervsdrivende	Residual

3.3 Stereotyper og konsekvenser

KBL stiller forskellige krav til parterne afhængigt af købstypen. En måde at forstå disse forskelle på er at tænke på KBL's stereotyper:

- **Den erhvervsdrivende** ved mere om produktet, ved hvad han vil have, og har travlt.
- **Forbrugeren** ved mindre, ved ikke altid hvad hun vil have, og har ikke så travlt.

Den erhvervsdrivende har travlt og har indrettet sig. Fx derfor er enhver forsinkelse UP væsentlig i handelskøb. Forbrugeren har brug for mere hjælp og mere tid. Fx derfor er der lempeligere reklamationsfrister og ret til afhjælpning.

3.4 6 underkasser

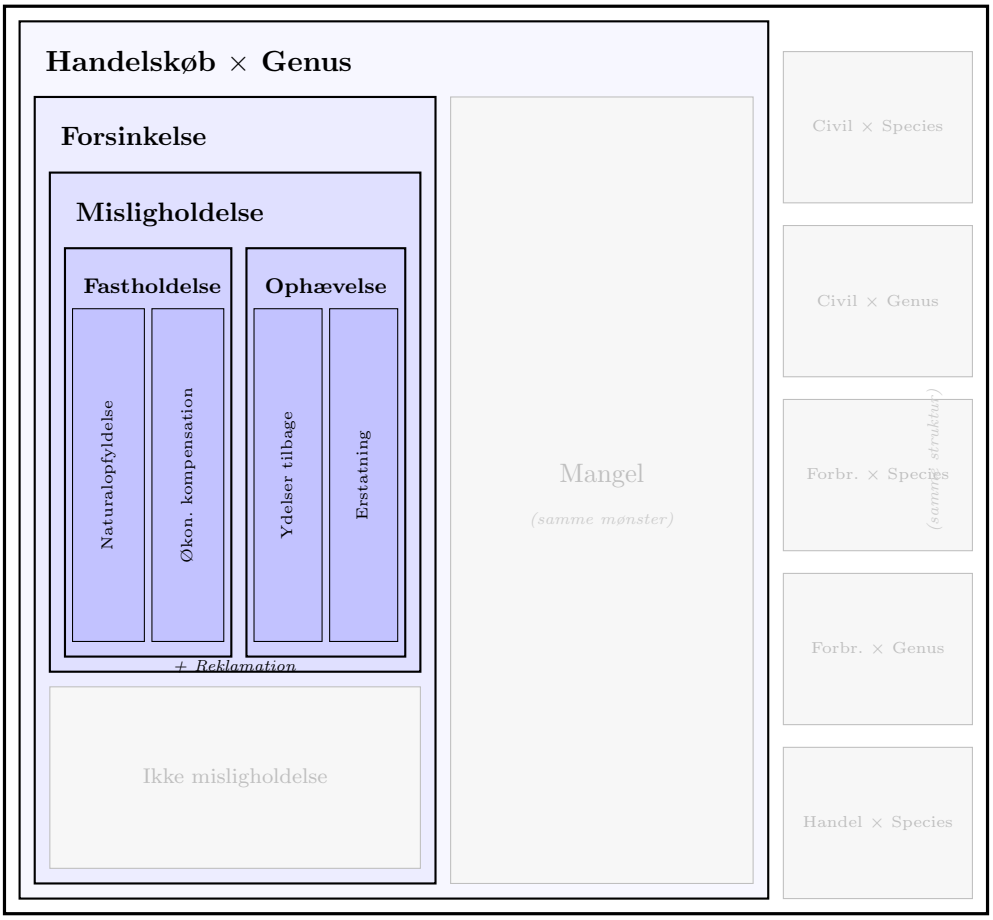
Kryds varetype og købstype, og vi får seks kasser:

Figur 3: KBL's typetilfælde

		Købstype		
		Handelskøb	Forbrugerkøb	Civilkøb
Varetype	Genus	1	3	5
	Species	2	4	6

Nu kan vi vende tilbage til metaforen med kasser inden i kasser. For hver af de seks kasser ovenfor skal vi vurdere meget det samme: Er der misligholdelse? Hvilke beføjelser? Reklamation? Figur 4 viser, hvordan man bevæger sig ned gennem kasserne for ét typetilfælde (Handelskøb $\times$ Genus, forsinkelse). De øvrige fem kasser har samme struktur. Jo dybere vi kommer, jo mørkere er kasserne i figuren.

Figur 4: Køberetten oppefra: Kasser inden i kasser



4 Misligholdelse

Vi er nu i trin 3. Spørgsmålet er: *Er der sket en misligholdelse?*

Køberetlig struktur arbejder med to typer af misligholdelser: **forsinkelse** (Sælger leverer ikke til rette sted eller tid) eller **mangel** (det leverede svarer ikke til det aftalte). De to typer rejser forskellige spørgsmål og behandles hver for sig nedenfor.

Logikken er dog meget den samme: Der stilles nogle krav til Sælger. Hvis Sælger ikke opfylder kravene, er det som udgangspunkt en misligholdelse. Men der er undtagelser.

Følgende tabel viser, hvilken sti vi skal ned ad:

Tabel 5: Overblik: Forsinkelse eller mangel?

Situation	Sti
Intet leveret	Forsinkelse (sektion 4.1)
Leveret for sent	Forsinkelse (sektion 4.1)
Leveret, men forkert kvalitet eller stand	Mangel (sektion 4.2)
Leveret, men for lidt (mængdeafvigelse)	Se tabel 6
Sælger har ikke ret til at sælge	Retlig mangel (§§ 59 ff.)

Hvis Sælger har leveret lidt, men ikke det hele, er spørgsmålet om dette er en mangel eller forsinkelse. Testen er:

Tabel 6: Test: Mængdeafvigelse: forsinkelse eller mangel?

	Konsekvens hvis	
Test	Ja	Nej
Er leveringen ment som fuldstændig opfyldelse?	(Mængde)mangel†	Forsinkelse (§§ 21–27)

†Køber kan kræve efterlevering af den manglende del (§ 50). Den leverede del vurderes efter mangelreglerne (sektion 4.2).

4.1 Forsinkelse

Forsinkelse handler om tid og sted: Er varen leveret det rigtige sted, til det rigtige tidspunkt? Vi starter med stedet, fordi det afgør, *hvornår* levering er sket, og det er en forudsætning for at vurdere, om der er forsinkelse.

4.1.1 Rette sted

KBL arbejder med tre kasser for leveringssted: afhentnings-, plads- og forsendelseskøb. For at finde den rigtige kasse bruger vi to tests:

Tabel 7: Test: Afhentningskøb eller leveringskøb?

	Konsekvens hvis	
Test	Ja	Nej
Har parterne aftalt, at Sælger skal levere varen til Køber?	Leveringskøb (gå til næste test)	Afhentningskøb (§ 9)

Tabel 8: Test: Pladskøb eller forsendelseskøb?

	Konsekvens hvis	
Test	Ja	Nej
Udbringer Sælgers egne folk regelmæssigt varer af denne art inden for området?†	Pladskøb (§ 11)	Forsendelseskøb (§ 10)

†Jf. Ehlers (2024, s. 48 f.).

Når vi kender typen, ved vi også, hvornår levering er sket:

Tabel 9: Overblik: Hvornår er der sket levering?

Type	Levering er sket, når…	Hjemmel
Afhentningskøb	Varen er stillet til Købers rådighed hos Sælger	§ 9
Pladskøb	Varen er kommet i Købers besiddelse	§ 11
Forsendelseskøb	Varen er overgivet til selvstændig fragtfører	§ 10

Denne tabel er en oversigtstabel: den viser kasserne. De to test-tabeller ovenfor afgør, hvilken kasse vi er i. Enhver linje i en oversigtstabel *kan* oversættes til en test-tabel. Vi gør det, når forgreningen er tvivlsom, ikke når svaret er oplagt. Her er et eksempel med den første linje:

Tabel 10: Test: Er der sket levering i et afhentningskøb?

	Konsekvens hvis	
Test	Ja	Nej
Er varen stillet til Købers rådighed hos Sælger?	Levering er sket (§ 9)	Ikke leveret endnu

Leveringstidspunktet er også afgørende for risikoens overgang (se appendiks C).

4.1.2 Rette tid

Hvornår skal Sælger levere? Det afhænger af, hvad parterne har aftalt:

Tabel 11: Overblik: Hvornår skal Sælger levere?

Situation	Frist	Hjemmel
Aftalt tidspunkt	På det aftalte tidspunkt	Aftalen
Aftalt tidsrum	I løbet af tidsrummet†	§ 13
Omstændighederne tilsiger snarest muligt	Snarest muligt	§ 12
Intet aftalt	Ved Købers påkrav‡	§ 12

†UP: Sælger vælger tidspunkt. U: Hvis tidsrummet er i Købers interesse, vælger Køber. ‡Kræver, at påkravet er kommet frem, Køber har betalt/tilbudt betaling, og Sælger har haft nødvendig frist.

4.1.3 Undtagelser: Hvornår er forsinkelse ikke misligholdelse?

Udgangspunktet er, at enhver forsinkelse er en misligholdelse. Men to undtagelser kan gøre, at Sælgers forsinkelse ikke udløser misligholdelsesbeføjelser:

Samtidighedsgrundsætningen (§§ 14–16). Hvis intet andet er aftalt, kan Sælger kræve betaling mod levering, og Køber kan kræve levering mod betaling. Ingen af parterne behøver præstere først. Sælger er ikke i forsinkelse, blot fordi han venter på Købers betaling.

Fordringshavermora (§§ 33–37). Sælger forsøger at levere, men kan ikke, fordi Køber forhindrer det. Det er ikke Sælgers misligholdelse, men Sælger får andre pligter (omsorgspligt, salgsret m.v.) og risikoen kan overgå til Køber. Se appendiks A.2 for en nærmere gennemgang.

4.2 Mangel

Som nævnt i tabel 5 er der tre typer af mangler: Kvantitets- og kvalitetsmangler og retlige mangler. Herudover er der særlige overvejelser om mangler ved digitale ydelser. Her behandler vi kvantitets- og kvalitetsmangler.[1] På sin vis er mangelsvurderingen helt simpel. Spørgsmålet er, om Køber har fået, hvad hun med rette kunne forvente. I praksis er det en helhedsvurdering, der vejer alle relevante omstændigheder: Hvad har Sælger sagt og fortiet? Hvad kunne Køber selv have fundet ud af? Hvad er aftalt? Hvad ville en fornuftig Køber forvente af en vare af denne type, til denne pris, i denne kontekst?

Tabel 12: Test: Er der en mangel?

	Konsekvens hvis	
Test	Ja	Nej
Svarer varen til, hvad Køber med rette kunne forvente?	Ingen mangel	Mangel†

†Med mindre afvigelsen er bagatelagtig: Ehlers (2024, s. 59 ff.).

Resten af dette afsnit udfolder, hvad "med rette kunne forvente" betyder i praksis.

Hvad kan Køber med rette forvente? Mangelsvurderingen hviler på ét spørgsmål: Afviger varen fra, hvad Køber med rette kunne forvente? Hvad en Køber "med rette kunne forvente" er ikke givet på forhånd. Det afhænger af den samlede kontekst: varens type, prisen, præsentationen, hvad Sælger har sagt, hvor varen købes. Alt dette danner Købers *inferensgrundlag*.

Bemærk, at referencen ikke er given på forhånd. Køber man en gokart af guld:

[1] Se Ehlers (2024, s. 109 ff.) for retlige mangler og mangler ved digitale ydelser.

Er forventningen "gokarter" eller "køretøjer af guld"? En fornuftig Køber ville nok forvente gokart-funktionalitet men guld-finish. Referencen er en blanding af de signaler, Køber modtager.

Jo mere konkret holdepunktet er, desto lettere er det at fastslå en mangel:

Tabel 13: Overblik: Kilder til Købers forventning (konkret til generel)

Kilde	Eksempel	Vurdering
Klar aftale / tilsikring	"500 liter økologisk mælk" / "Garanteret 30 dages holdbarhed"	Simpelt: afvigelse = mangel. Sælger har påtaget sig risikoen for en bestemt egenskab.
Den konkrete vare	Køber har undersøgt varen eller blev opfordret til det.	Hvad ville en rimelig fornuftig Køber have set? (§ 47)
Vareprøve	Køber har beset eksemplar	Forventningen fastlægges af prøven. Afviger det leverede, er der en mangel.
Konkret udsagn	"Bilen har kørt 50.000 km" (den har kørt 120.000)	Faktuelt og verificerbart. En fornuftig Køber stoler på det (princippet i § 76, stk. 1, nr. 1).
Anprisning	"Fantastisk kvalitet!" / "I rigtig god stand"	Jo vagere, desto mindre kan Køber bygge på det. "Fantastisk kvalitet" er tom. "Rigtig god stand" kan være gråzone.
Generel egnethed	Hvad kan man forvente af denne varetype, til denne pris?	Residualen. Sværest at afgøre, mest kontekstafhængigt (princippet i § 75c).

Den generelle vurdering (princippet i § 75c). Når der ikke er konkrete holdepunkter, falder vi tilbage på den generelle målestok: Varen skal være egnet til sit *sædvanlige formål* (nr. 1), leveres med *tilbehør og vejledning* som Køber

med rimelighed kan forvente (nr. 3), og have den *holdbarhed, funktionalitet og sikkerhed*, der er sædvanlig for typen (nr. 4). Vurderingen påvirkes af pris, varens alder og stand, varetype og offentlige udsagn fra Sælger eller producent (nr. 4). Sælger kan også hæfte for oplysninger afgivet af tredjemand (producent, importør) i markedsføring og mærkning, medmindre han hverken kendte eller burde kende til udsagnet, eller det er berigtiget inden købet (§ 75c, stk. 2).

4.2.1 Når ting ikke er sagt højt

Et særligt problem opstår, når Sælger ikke har sagt noget, eller Køber ikke har sagt noget. Hvem skal så bære risikoen for dette?

Sælger *Sælgers oplysningspligt*: bærer risikoen for det, han vidste eller burde vide og ikke sagde. Oplysningspligten handler om varens *egenskaber*, ikke om prisen. At naboen sælger det samme billigere, er distributiv information, som ikke påvirker varens nytte.[2]

Tabel 14: Test: Har Sælger tilsidesat sin oplysningspligt?

	Konsekvens hvis	
Test	Ja	Nej
Kendte eller burde Sælger kende til forholdet?	Gå videre	Ingen oplysningspligt
Ville det have haft betydning for en fornuftig Købers beslutning?	Mangel (princippet i § 76, stk. 1, nr. 2–3)	Ingen mangel

[2]Sondringen mellem *produktiv* og *distributiv* information er central: Produktiv information påvirker Købers vurdering af varens nytte. Distributiv information påvirker kun prisfordelingen mellem parterne. Oplysningspligten vedrører kun den første type.

Mange veje til Rom. I U 2014.578 H købte en forbruger et fjernsyn, som inden for normal brugstid ikke ville kunne modtage danske public service-kanaler (DR og TV 2) uden ekstraudstyr. Højesteret fandt, at Sælger havde tilsidesat sin loyale oplysningspligt ved ikke at oplyse om denne begrænsning (Ehlers, 2024, s. 81 f.). Men kunne resultatet ikke også nås via *generel egnethed*? Et fjernsyn, der ikke kan modtage almindelige tv-kanaler, er næppe "egnet til sit sædvanlige formål." Forklaringen er formentlig, at alle fjernsyn af den type ville få samme problem, så det er ikke en afvigelse fra sammenlignelige produkter. Sagen viser, at oplysningspligten og den generelle egnethedsvurdering kan overlappe: Samme resultat, forskellige veje.

Sælgers forbehold. Sælger kan flytte risiko til Køber ved forbehold. Men jo mere generelt forbeholdet er, desto mindre vægt har det. "Solgt som beset" fjerner ikke oplysningspligten for skjulte defekter og dækker ikke afvigelser, som en fornuftig Køber ikke kunne forudse ud fra en besigtigelse. Generelle forbehold fortolkes indskrænkende. Omvendt: Gør Sælger Køber *konkret* opmærksom på en afvigelse inden aftaleindgåelsen, og accepterer Køber udtrykkeligt, er der ikke en mangel (§ 75c, stk. 3).

Købers særlige formål. Har Køber et særligt formål med varen, skal hun gøre Sælger bekendt med det, og Sælger skal have accepteret det. Opfylder Køber ikke dette, kan hun ikke klage over, at varen ikke opfylder et behov, kun hun kendte til (Princippet i § 75b, stk. 1, nr. 2).

4.2.2 Hvornår skal manglen foreligge?

Manglen skal foreligge ved **risikoens overgang** .

Hvorfor? Se se appendiks C. Det beskriver også også en særlig undtagelse: hvis skaden skyldes Sælgers *culpa* (§ 44). Se appendiks C for risikoens overgang og culpa-undtagelsen.

4.2.3 Særlig situation: Sælgers svig.

Svig er en kvalifikation af oplysningspligten: Sælger har sagt noget forkert eller fortiet nogetmed forsæt. Det har tre konsekvenser: (1) Mangelskrav (fortielse/urigtig oplysning, § princippet 76). (2) Ugyldighed efter AFTL § 30. De to spor kan anvendes side om side. Det betyder, at Køber både kan køre et ugyldighedsargument og et mangelsargument.[3]

5 Misligholdelsesbeføjelser

Vi er nu i trin 4: Der *er* sket en misligholdelse. Hvad kan Køber kræve?

5.1 Grundlogik

Det hjælper mig at tænke på det sådan her:

Virkninger. Køber har valget mellem to virkninger.

- **Fastholdelse:** Aftalen består.
- **Ophævelse:** Aftalen ophører.

Beføjelser.

- **Naturalopfyldelse:** Levering, omlevering, afhjælpning eller efterlevering.
- **Økonomisk kompensation:** Forholdsmæssigt afslag eller erstatning.

Køber kan kun vælge én virkning. Men hun kan godt kræve flere beføjelser, så længe de ikke fører til, at Køber stilles bedre, end den retsmæssige position tilsiger. Den retsmæssige position er den position, Køber har ret til at være i. Ved fastholdelse skal Køber fx stilles, som om aftalen var korrekt opfyldt.

[3] Svig har også andre konsekvenser. Købers undersøgelsespligt (§ 47) bortfalder, den absolutte reklamationsfrist (§ 54) gælder ikke, og ophævelse er mulig selv ved uvæsentlig mangel (§§ 42, stk. 1; 43, stk. 2).

Derfor kan Køber fx ikke kræve omlevering og forholdsmæssigt afslag. Begge stiller Køber som om misligholdelsen ikke var sket. At kombinere dem ville være dobbeltkompensation. Køber kan heller ikke kræve afhjælpning og ophævelse.

5.2 Fastholdelse

Aftalen fastholdes. Køber kræver at blive stillet, som om misligholdelsen ikke var sket, enten gennem naturalopfyldelse eller økonomisk kompensation.

5.2.1 Naturalopfyldelse

Ved forsinkelse. Køber kan kræve levering (§ 21, stk. 1). Hun kræver blot det, aftalen giver hende ret til. Men retten til naturalopfyldelse begrænses:

Tabel 15: Overblik: Begrænsninger af naturalopfyldelse ved forsinkelse

Begrænsning	Indhold
Umulighed	Speciesgenstand er gået til grunde. Naturalopfyldelse er umulig.
Offergrænsen	Naturalopfyldelse kræver uforholdsmæssig opofrelse for Sælger. Fx: Sælger kan skaffe varen, men det koster mange gange købesummen.
Relative omkostninger	Erstatning er et tilstrækkeligt alternativ, og naturalopfyldelse ville påføre Sælger udgifter, der står i kvalificeret misforhold til Købers interesse.

Offergrænsen og de relative omkostninger er tæt forbundne, og formentlig er der ikke tilfælde, hvor offergrænsen er nået, uden at der også er en stor forskel mellem Sælgers udgift og Købers interesse (Ehlers, 2024, s. 174 f.).

> **Naturalopfyldelse: Juridisk udgangspunkt vs. praksis.** I dansk ret er naturalopfyldelse det juridiske udgangspunkt: Køber har krav på det, hun er lovet. Men i praksis er det ofte erstatning, der ender med at blive resultatet. Det skyldes dels de begrænsninger ovenfor, dels at

naturalopfyldelse ved mangler kan medføre værdispild (se boksen om værdispild under ophævelse, s. 24): Hvis varen skal returneres for at blive ombyttet, destrueres den værdi, der allerede er i den leverede vare. Retten til naturalopfyldelse er vigtig som *forhandlingsposition*, men i mange tvister ender parterne med en økonomisk løsning.

Ved mangler. Tre beføjelser hører under naturalopfyldelse ved mangler. Alle stiller Køber, som om varen var som aftalt, men ad forskellige veje:

Tabel 16: Overblik: Naturalopfyldelse ved mangler

Beføjelse	Hvornår kan Køber kræve det?	Hjemmel
Omlevering	Kun genuskøb + *væsentlig* mangel.[††]	§ 43, stk. 1–2
Afhjælpning	Køber kan som UP *ikke* kræve afhjælpning.[†]	Alm. princip
Efterlevering	Kun ved kvantitetsmangel. Ikke betinget af væsentlighed.	§ 50

[†]Undtagelser: retlige mangler og visse bestillingskøb. Bemærk dog, at Sælger har en meget begrænset *ret* til at afhjælpe (§ 49). Se Ehlers (2024, s. 130 ff.).

[††]Væsentlighedsvurderingen er den samme som ved ophævelse. Se tabel 19 for pejlemærker.

5.2.2 Økonomisk kompensation

To typer: forholdsmæssigt afslag og erstatning.

Forholdsmæssigt afslag (§§ 42, stk. 1; 43, stk. 1). Kræver *ikke* ansvarsgrundlag. Kan kun kræves ved fastholdelse.

Tabel 17: Test: Kan Køber kræve forholdsmæssigt afslag?

	Konsekvens hvis	
Test	Ja	Nej
Er manglen værdiforringende + er værdiforringelsen mere end bagatelagtig?	Afslag kan kræves	Intet krav

Opgørelse. Se appendiks B for en nærmere gennemgang af opgørelsen.

Erstatning. Erstatning kræver tre ting: (1) **ansvarsgrundlag**: kan Sælger holdes ansvarlig? (2) **kausalitet**: er tabet forårsaget af misligholdelsen? (3) **adækvans**: var tabet påregneligt?

Ansvarsgrundlag. Afhænger af varetype og misligholdelsesform:

Tabel 18: Overblik: Ansvarsgrundlag for erstatning

Varetype	Misligholdelse	Ansvarsgrundlag	Hjemmel
Species	Forsinkelse	Culpa m/ omvendt bevisbyrde	§ 23
Species	Mangler (tilsikring/svig)	Objektivt ansvar	§ 42, stk. 2, 1. led
Species	Mangler (øvrige)	Culpa	§ 42, stk. 2, 2. led
Genus	Forsinkelse	Betinget objektivt ansvar	§ 24
Genus	Mangler	Betinget objektivt ansvar	§ 43, stk. 3, jf. § 24

Hvorfor strengere erstatningsansvar for genussælger? Genussælger har per definition valgfrihed mellem flere genstande. Strengt ansvar motiverer ham til at vælge en, der opfylder aftalen. Speciessælger *kan* ikke vælge; der er kun den ene ting. Strengt ansvar ville her bare være straf, ikke incitament. Derfor holder vi ham kun ansvarlig for det, han *vidste* eller *lovede* (culpa og tilsikring).

Opgørelse. Ved fastholdelse kan Køber kræve positiv opfyldelsesinteresse. Dvs. at Køber skal modtage erstatning, så hun stilles som om Sælger havde leveret det, han skulle, når han skulle. Se appendiks B for flere detaljer..

5.3 Ophævelse

Ophævelse betyder, at parterne går væk fra hinanden, og at ydelserne går tilbage.

5.3.1 Betingelser

KBL stiller to kriterier for ophævelse: (1) misligholdelsen skal være *væsentlig* (eller skyldes svig), og (2) Køber skal kunne tilbagelevere varen i *væsentlig samme stand* (eller falde ind under en undtagelse).

Væsentlighed. Væsentlighed vurderes konkret: Er misligholdelsen væsentlig *for Køber*, og burde Sælger *indse* dette?

Tabel 19: Overblik: Væsentlighedsvurderingen

Misligholdelse	Type	Pejlemærke
Forsinkelse	Handelskøb	Enhver forsinkelse er UP væsentlig[†] (§ 21, stk. 3)
Forsinkelse	Civilkøb	Konkret vurdering
Mangler	Alle	Vag standard. Pejlemærker: Vedrører manglen varens *kerneegenskaber*? Indebærer den et *stort værditab*?[‡]

[†]Undtagelser: helt bagatelagtig forsinkelse, bestillingskøb med stort arbejde og unik genstand.

[‡]Se Ehlers (2024, s. 145 ff.) for en nærmere gennemgang af væsentlighedsvurderingen.

> **Værdispild forklarer væsentlighedskravet.** Hvorfor kræver ophævelse og omlevering *væsentlighed*, mens forholdsmæssigt afslag ikke gør?
>
> En forklaring er værdispild. Både ved omlevering og ophævelse ender den mangelfulde vare hos Sælger, som måske ikke kan bruge den. Varen "går til spilde." Derfor kræver vi, at forskellen mellem det aftalte og det leverede er stor nok til at retfærdiggøre denne destruktion af eksisterende værdi. Ved forholdsmæssigt afslag beholder Køber varen, ingen værdi destrueres, og derfor intet væsentlighedskrav.

Tilbagegivelse (§§ 57–58). Når købet hæves, skal ydelserne gå tilbage: Sælger tilbagebetaler købesummen, Køber tilbageleverer varen. Men Køber kan kun kræve købesummen tilbage, hvis hun tilbageleverer varen i *væsentlig samme stand og mængde* som ved leveringen (§ 57, stk. 1). Tilsvarende kan Sælger kun kræve varen tilbage, når han tilbagebetaler købesummen.

Tabel 20: Test: Kan Køber hæve? (tilbagegivelse)

	Konsekvens hvis	
Test	Ja	Nej
Kan varen tilbageleveres i væsentlig samme stand og mængde?	Ophævelse mulig (§ 57)	Gå videre til § 58

Kan varen *ikke* leveres tilbage i væsentlig samme stand, kan Køber alligevel hæve, hvis forringelsen skyldes en af fire grunde (§ 58):

Tabel 21: Test: Kan Køber alligevel hæve? (§ 58-undtagelser)

	Konsekvens hvis	
Skyldes undergangen/forandringen ...	Ja	Nej
(i) en hændelig begivenhed?	Ophævelse mulig	Gå videre
(ii) genstandens egen beskaffenhed?	Ophævelse mulig	Gå videre
(iii) foranstaltninger til dens undersøgelse?	Ophævelse mulig	Gå videre
(iv) foranstaltninger truffet, inden manglen blev eller burde være opdaget?	Ophævelse mulig	Ophævelse afskåret†

†Skyldes forringelsen Købers *culpa*, er ophævelse afskåret, selv om den ellers ville falde ind under (i)–(iv). Se Ehlers (2024, s. 85 f.).

Køber har desuden tilbageholdsret: Hun kan holde varen tilbage, indtil Sælger tilbagebetaler købesummen eller stiller betryggende sikkerhed (§ 57, stk. 2).

5.3.2 Beføjelser

Ydelserne går tilbage. Når ydelserne går tilbage, skal Køber evt. betale Sælger for den værdi, hun har haft af varen, et såkaldt *berigelsesfradrag*.[4]

[4]Sælger får et restitutionskrav for den nytte (berigelse), Køber har haft, jf. Ehlers (2024, s. 129). Fradraget kan modregnes i købesummen. Se fx U 2018.1750 H, hvor nytten af en bil blev fradraget.

Køber har desuden omsorgspligt for varen, indtil den er tilbageleveret. Se appendiks A.

Erstatning. *Ansvarsgrundlaget* er det samme som ved fastholdelse (se tabellen ovenfor): culpa for species, betinget objektivt ansvar for genus, objektivt ansvar ved tilsikring eller svig.

Opgørelse: Ved ophævelse kan Køber vælge mellem den positive opfyldelsesinteresse og den negative kontraktsinteresse (hhv. POI og NKI). Ved POI stilles Køber, som om Sælger havde leveret det, han skulle, når han skulle. Ved NKI stilles hun, som om hun aldrig havde indgået aftalen. Se appendiks B for flere detaljer.

5.3.3 Særlige situationer

To varianter af ophævelse har egne betingelser: partiel ophævelse (kun en del af købet) og anticiperet misligholdelse (før leveringstidspunktet).

Partiel ophævelse.

Tabel 22: Test: Kan Køber hæve for en del af købet?

	Konsekvens hvis	
Test	Ja	Nej
Er manglen væsentlig for den isolerede del?	Gå videre	Ingen partiel ophævelse
Kan Sælger tåle det uden "uforholdsmæssig skade"?†	Partiel ophævelse mulig	Ingen partiel ophævelse

†Typisk ikke opfyldt, hvis det solgte hænger sammen (et stolesæt, et par sko). Køber kan heller ikke "skumme varen": beholde de bedste og returnere de ringeste. Se Ehlers (2024, s. 152 ff.).

Anticiperet misligholdelse.

Tabel 23: Test: Kan Køber hæve ved anticiperet misligholdelse?

	Konsekvens hvis	
Test	Ja	Nej
Er der til vished grænsende sandsynlighed for væsentlig misligholdelse?†	Ophævelse mulig	Afvent levering

†Fx Sælger meddeler selv, at han ikke kan levere. Ved successiv levering lempes kravet: "Må ventes" er nok for at hæve for senere leverancer (§§ 22, 46). Se Ehlers (2024, s. 156 f.).

6 Reklamation

Vi er nu i trin 5: Har Køber reklameret korrekt?

6.1 Grundtanken

Misligholdelseskrav er omkostningsfulde for Sælger, og han skal have mulighed for at indrette sig. Køber skal omvendt have tid til at overveje sin situation. Reklamationsreglerne afvejer disse hensyn.

Hvis ikke Køber opfylder reklamationsfristerne, mister hun de beføjelser, som fristerne dækker.

6.2 Neutral og specifik reklamation

KBL sondrer mellem to typer af reklamation, som medfører forskellige frister:

- **Neutral reklamation:** "Der er et problem." Kan gives hurtigt. Køber behøver ikke have besluttet sig for, hvad hun vil kræve.
- **Specifik reklamation:** "Jeg vil hæve" / "Jeg kræver omlevering." Kræver mere betænkningstid, og fristen er derfor længere.

Økonomisk kompensation (prisafslag, erstatning) kræver kun neutral reklamation. Specifik reklamation kræves for ophævelse og naturalopfyldelse.

6.3 Relative frister: Tre situationer

Reklamationsfristerne afhænger af, hvor vi er i forløbet:

Tabel 24: Overblik: Reklamation i tre situationer

Situation	Reklamationstype	Frist	Hjemmel
1. Forsinkelse, levering ikke sket (§ 26)†			
Alle køb (Køber spørger)	Naturalopfyldelse	U.u.o.	§ 26
Alle køb (Køber spørger ikke)	Naturalopfyldelse	Rimelig tid	§ 26
Alle køb	Ophævelse/erstatning	Ingen reklamationspligt	§ 26
2. Forsinkelse, levering sket (§ 27)			
Handelskøb	Neutral	Straks	§ 27
Handelskøb	Specifik	U.u.o.	§ 27
Civilkøb	Neutral + specifik	U.u.o.	§ 27
3. Mangel (levering sket) (§ 52)			
Handelskøb	Neutral	Straks	§ 52, stk. 1
Handelskøb	Specifik	U.u.o.	§ 52, stk. 2
Civilkøb	Neutral	U.u.o.	§ 52, stk. 1
Civilkøb	Specifik	U.u.o.	§ 52, stk. 2

†Når levering endnu ikke er sket, er kolonnen "Reklamationstype" erstattet af "Beføjelse", fordi § 26 specifikt handler om at kræve levering (naturalopfyldelse). Ophævelse og erstatning kræver ikke reklamation i denne situation; forsinkelsen er åbenbar (Ehlers, 2024, s. 159 f.).
U.u.o. = uden ugrundet ophold. Konsekvens af forsinket neutral reklamation: samtlige beføjelser fortabes (§ 52, stk. 1). Forsinket specifik reklamation: kun ophævelse og omlevering fortabes (§ 52, stk. 2). Undtagelse: Svig/grov uagtsomhed bevarer Købers ret (§ 53).

Hvad ligger der i fristerne? Loven bruger tre udtryk, der dækker over forskellige tidshorisonter. Det er klart, at straks er hurtigere end u.u.o som er hurtigere end rimelig tid. Men kan vi sige mere?

Der er lidt vejledning i Karnovnoterne: Straks defineres som den tidsfrist,

som efter sædvanlig opfattelse i branchen bør overholdes ved besvarelse af forretningsmæssige henvendelser. U.u.o er mere fleksibel: Køber skal handle, så snart hun har rimelig anledning til det. Men der er plads til at undersøge situationen, rådføre sig og overveje. Hvad der er "ugrundet" afhænger af omstændighederne — fx om varen er let fordærvelig, og om Køber har videresolgt. Køber kan fx nok vente med at reklamere, til hun har forhørt sig hos sin aftager, om denne vil acceptere en forsinket levering. Rimelig tid er så længere end begge disse to.

6.4 Den absolutte reklamationsfrist

2 år fra varens overgivelse (§ 54 for handels-/civilkøb, § 83 for forbrugerkøb). Gælder ikke ved svig.[5]

6.5 Hvornår løber fristen fra?

De relative frister løber fra det tidspunkt, Køber *opdagede eller burde have opdaget* misligholdelsen. Den absolutte frist løber fra varens *overgivelse*.

[5]Strengt taget gælder den absolutte reklamationsfrist kun for mangler. Hvorfor? Fordi de relative frister løser det ift. forsinkelse. Hvis jeg er forsinket, og ikke har leveret, skal du senest inden for en rimelig tid reklamere. Og hvis jeg har leveret, skal du senest reklamere uden ugrundet ophold. Begge dele er kortere tid end 2 år.

Tabel 25: Overblik: Hvornår begynder reklamationsfristen at løbe?

Situation	Løber fra	Bemærk
1. Forsinkelse, levering ikke sket (§ 26)		
Alle køb: Sælger spørger	Forespørgslen	Køber skal svare u.u.o.
Alle køb: Sælger spørger ikke	Forfaldsdagen	Inden rimelig tid; afhænger af omstændighederne
2. Forsinkelse, levering sket (§ 27)		
Alle køb	Levering	Forsinkelsen er åbenbar ved modtagelse
3. Mangel (levering sket) (§ 52)		
Handelskøb	Opdage / burde opdage	Køber skal undersøge ved modtagelse "Som ordentlig handelsgang kræver" (§ 51)
Civilkøb	Opdage / burde opdage	Ingen undersøgelsespligt
Absolut frist (§ 54 / § 83)		
Alle køb	Overgivelse†	2 år; gælder kun mangler

†Overgivelse er det tidspunkt, Køber faktisk modtager varen. Ved forsendelseskøb er dette ikke det samme som levering: Levering sker ved overgivelse til fragtfører (§ 10), men den absolutte frist løber først fra overgivelse til Køber.

7 Købers ydelse og misligholdelse

Vi gentager nu trin 3–5 med omvendt fortegn: Hvad skal *Køber* levere (trin 3)? Har hun misligholdt (trin 3)? Hvilke beføjelser har *Sælger* (trin 4)? Og har Sælger reklameret korrekt (trin 5)?

7.1 Købers ydelse er penge

Købers ydelse er ultragenerisk: penge. Penge har ikke "kvalitet." Derfor kan Købers misligholdelse kun gå på *tid* og *beløb*, ikke på indhold. Det gør analysen simplere end for Sælgers ydelse.

7.2 Betalingsforpligtelsen

Parallelt med Sælgers ydelse stiller vi spørgsmålene: rette beløb, rette tid, rette sted, rette måde.

7.2.1 Rette beløb

Hvad skal Køber betale?

Tabel 26: Overblik: Købesummens størrelse

Situation	Regel	Hjemmel
Aftalt pris	Køber betaler den aftalte pris.	Aftalen
Handelskøb, ingen aftalt pris	Sælgers pris, medmindre ubillig.	§ 5
Civilkøb, ingen aftalt pris	Rimelig pris.	Alm. princip
Pris pr. enhed (stk., vægt)	Beregnes efter mængden ved risikoens overgang.	§ 7
Pris afhænger af vægt	Beregnes efter nettovægt.	§ 8

7.2.2 Rette tid

Hvornår skal Køber betale? Strukturen er den samme som for Sælgers leveringstidspunkt:

Tabel 27: Overblik: Hvornår skal Køber betale?

Situation	Regel	Hjemmel
Aftalt tidspunkt	Køber betaler til aftalt tid.	Aftalen
Intet aftalt	Ved Sælgers påkrav.	§ 12

Husk samtidighedsgrundsætningen (§§ 14–16): Selv når Sælger kræver betaling, behøver Køber ikke betale, før hun modtager varen (og omvendt). Se afsnit 4.1.

7.2.3 Rette sted

Hvor skal Køber betale? Pengeskyld er som udgangspunkt *bringeskyld*: Køber skal betale hos Sælger. Parterne kan aftale andet.

Tabel 28: Overblik: Hvor skal Køber betale?

Situation	Regel	Hjemmel
Aftalt sted	Køber betaler på aftalt sted.	Aftalen
Intet aftalt	Hos Sælger (bringeskyld).	Princippet i GBL § 3

7.2.4 Rette måde

Køber skal sørge for betalingsforanstaltninger (§ 28, stk. 1). Det betyder, at Køber har risikoen for, at betalingen når frem.

7.3 Har Køber misligholdt?

Tabel 29: Test: Er Køber i misligholdelse?

	Konsekvens hvis	
Test	Ja	Nej
Har Køber betalt rette beløb + til rette tid + på rette sted + på rette måde?	Ingen misligholdelse	Misligholdelse

7.4 Sælgers beføjelser

Strukturen er den samme som ved Sælgers misligholdelse: fastholdelse eller ophævelse.

7.4.1 Fastholdelse

Naturalopfyldelse (§ 28). Udgangspunktet er, at Sælger kan kræve betaling. Men retten begrænses af de samme principper som for Købers ret til naturalopfyldelse:

Tabel 30: Overblik: Begrænsninger af Sælgers krav på betaling

Begrænsning	Indhold
Offergrænsen	Naturalopfyldelse kræver uforholdsmæssig opofrelse for Køber.
Relative omkostninger	Erstatning er et tilstrækkeligt alternativ, og naturalopfyldelse ville påføre Køber udgifter, der står i misforhold til Sælgers interesse.

I praksis er disse begrænsninger sjældent relevante: Penge er generiske, og betalingsforpligtelsen er næsten aldrig umulig eller uforholdsmæssig (Ehlers, 2024, s. 174 f.).

Økonomisk kompensation. Sælger kan kræve morarenter og i visse tilfælde erstatning for yderligere tab.

Tabel 31: Overblik: Sælgers økonomiske kompensation ved Købers misligholdelse

Beføjelse	Indhold	Hjemmel
Morarenter	Objektivt ansvar. Renten løber fra forfaldsdagen.	Renteloven § 3, stk. 1
Erstatning (øvrigt tab)	Sælgers tab ud over renten. Kræver ansvarsgrundlag.†	Princippet i § 30

†Penge er genus. Ansvarsgrundlaget er derfor betinget objektivt ansvar (§ 24-princippet). I praksis er det svært at blive fritaget: Hindringen skal ligge uden for Købers kontrol.

Er morarenter egentlig forholdsmæssigt afslag? Ehlers (2024, s. 177) skriver, at der ikke er forholdsmæssigt afslag ved pengeydelser, for penge har ikke "kvalitet." Men man kan argumentere for, at morarenter funktionelt *er* forholdsmæssigt afslag: Renten svarer til prisen for at låne det manglende beløb et andet sted. Det er tæt på logikken ved afslag for mangler, hvor afslaget ofte svarer til, hvad det koster at udbedre manglen. Begge kompenserer Køber for forskellen mellem det, hun fik, og det, hun har krav på, uden at kræve skyld.

7.4.2 Ophævelse

Tabel 32: Test: Kan Sælger hæve?

	Konsekvens hvis	
Test	Ja	Nej
Er Købers misligholdelse væsentlig?	Gå videre	Ingen ophævelse
Er varen *ikke* overgivet til Køber (eller er der ejendomsforbehold)?	Ophævelse mulig	Ingen ophævelse†

†Når varen er overgivet uden ejendomsforbehold, kan Sælger ikke hæve: han har mistet rådigheden (§ 28, stk. 2). I handelskøb er enhver forsinkelse UP væsentlig (§ 28, stk. 1, 3. pkt.). I civilkøb: konkret vurdering.

7.4.3 Sælgers reklamation

Tabel 33: Overblik: Sælgers reklamation ved Købers misligholdelse

Beføjelse	Type	Frist	Hjemmel
Fastholdelse (Køber spørger)	Alle køb	U.u.o.	§ 31
Fastholdelse (Køber spørger ikke)	Alle køb	Rimelig tid	§ 31
Ophævelse	Handelskøb	Straks	§ 32
Ophævelse	Civilkøb	U.u.o.	§ 32

8 Kort om forbrugerkøb

Vi er stadig i trin 1–5, men reglerne ser anderledes ud i forbrugerkøb. Denne sektion opsummerer de vigtigste forskelle.

Forbrugerkøbsreglerne bygger på en antagelse: Forbrugeren er den svagere part og har brug for mere beskyttelse. Det viser sig på to punkter:

1. **Mangelsvurderingen er lempeligere for Køber.** Bevisbyrden vendes i de første 12 måneder: Viser en mangel sig inden for denne periode, formodes den at have været til stede ved risikoens overgang, medmindre Sælger beviser det modsatte (§ 77a, stk. 3).

2. **Køber har flere beføjelser.** Forbrugeren kan kræve afhjælpning og omlevering som udgangspunkt (§ 78). I handels- og civilkøb er dette ikke tilfældet.

Reglerne i forbrugerkøb er i vidt omfang *beskyttelsespræceptive* (§ 1, stk. 2): Parterne kan ikke aftale vilkår, der stiller forbrugeren ringere end loven.

Tabel 34: Overblik: Handels-/civilkøb vs. forbrugerkøb

Emne	Handels-/civilkøb	Forbrugerkøb
Fravigelse	Deklaratorisk (§ 1, stk. 1)	Beskyttelsespræceptiv (§ 1, stk. 2)
Bevisbyrde	Køber beviser manglen	Mangel inden 1 år: formodes til stede ved levering (§ 77a, stk. 3)
Afhjælpning	Køber kan *ikke* kræve det	Køber *kan* kræve afhjælpning eller omlevering (§ 78a)
Sælgers afhjælpningsret	Meget begrænset (§ 49): Sælger kan tilbyde, men Køber kan afslå	Sælger har ret og pligt til afhjælpning/omlevering som første skridt (§ 78a). Køber kan ikke springe direkte til ophævelse
Omlevering	Kun genus + væsentlig mangel (§ 43, stk. 2)	Køber kan kræve; begrænset af umulighed/uforholdsmæssighed (§ 78a, stk. 2–3)
Ophævelse	Væsentlig mangel eller svig (§§ 42–43)	Afhjælpning ikke sket + mangel ikke uvæsentlig (§ 78b). Sælger har bevisbyrden for uvæsentlighed
Neutral rekl.	Handelskøb: straks (§ 52). Civilkøb: u.u.o.	Rimelig tid; 2 mdr. altid nok (§ 81)
Undersøgelsespligt	Handelskøb: ja (§ 51). Civilkøb: nej	Nej
Absolut frist	2 år (§ 54)	2 år (§ 83). Sælger kan indestå for længere

Kerneforskellen er, at forbrugeren har flere beføjelser (afhjælpning/omlevering som primære rettigheder), lempeligere bevisbyrde og længere reklamationsfrister. Bag disse forskelle ligger KBL's antagelse om forbrugeren som den svagere part: Hun ved mindre om produktet og har sværere ved at beskytte sig selv.

A Omsorgspligter

Nogle gange ender én af parterne med en vare, de ikke vil have. Det gør Sælger, når Køber er i fordringshavermora, og det gør Køber, når Sælger har leveret, men Køber vil hæve eller kræve omlevering. I begge tilfælde har den part, der sidder med varen, ringe motiv til at passe på den. Omsorgspligterne forhindrer, at varen går til spilde.

A.1 Tre situationer, ét princip

Omsorgspligten udløses i tre situationer:

Tabel 35: Overblik: Hvornår opstår omsorgspligten?

Situation	Beskrivelse	Hvem drager omsorg?	Hjemmel
Ophævelse/omlevering	Køber har varen og vil afvise den	Køber, for Sælgers regning	§ 55
Forsendelseskøb	Varen ankommer; Køber vil afvise, men Sælger er ikke til stede	Køber, for Sælgers regning	§ 56
Fordringshavermora	Sælger prøver at levere, men Købers forhold forhindrer det†	Sælger, for Købers regning	§ 33

†Se test-tabellen i afsnit A.2 for en nærmere afgrænsning.

Principperne er de samme. § 55 henviser direkte til §§ 34–35, som er fordringshavermora-reglerne. Mekanismen er altså én:

Tabel 36: Overblik: Hvad går omsorgspligten ud på?

Pligt/rettighed	Indhold	Hjemmel
Omsorgspligt	Drage omsorg for varen, for den andens regning	§§ 33/55
Erstatning	Parten kan få erstatning for tab, som går ud over de direkte omkostninger.	§§ 36/55
Salgsret	Kan sælge for den andens regning ved væsentlig omkostning/ulempe, eller hvis modparten ikke reagerer i rimelig tid	§ 34
Salgspligt	*Skal* sælge ved hurtig fordærvelse eller uforholdsmæssige omkostninger	§ 35
Tilbageholdsret	Kan holde varen tilbage som sikkerhed for sit krav	§§ 36/57, stk. 2

A.2 Fordringshavermora (§§ 33–37)

Fordringshavermora er ikke en misligholdelse. Det er en tilstand, hvor Køber bærer konsekvensen af, at hun forhindrer Sælgers levering.

Tabel 37: Test: Fordringshavermora?

	Konsekvens hvis	
Test	Ja	Nej
Forsøger Sælger at levere rette tid og sted? + Er dette ikke muligt pga. Købers forhold?	Fordringshavermora	Sælger mangler stadig at levere

Fordringshavermora kan kun indtræde i vinduet mellem frigørelses- og forfaldstidspunktet. Før frigørelse er det Sælgers eget problem; efter forfald er det Sælgers misligholdelse.

Sælger har de fælles omsorgspligter (se ovenfor). Det eneste tillæg er, at risikoen overgår til Køber (§ 37).

B Opgørelse af krav

Opgørelsen hører til trin 4 (beføjelser). Vi behandler den her, fordi den er fælles for flere beføjelser.

Køber kan kompenseres på tre måder. De leder til forskellige beløb, fordi de stiller Køber i forskellige retsmæssige positioner:

- **Positiv opfyldelsesinteresse (POI):** Køber stilles, som om aftalen var korrekt opfyldt.
- **Negativ kontraktsinteresse (NKI):** Køber stilles, som om aftalen aldrig var indgået.
- **Forholdsmæssigt afslag:** Køber stilles, som om hun havde lavet lige så god en handel, men med en vare af lavere kvalitet.

NKI og POI kan ikke kræves samtidigt. Grunden er, at NKI er en *forudsætning* for POI: For at opnå værdien af korrekt opfyldelse skal Køber jo først have afholdt udgifterne ved at indgå aftalen (rådgiver, transport, forberedelse). Disse udgifter er NKI-poster. POI inkluderer derfor NKI, og at give begge ville være overkompensation. Ved ophævelse kan Køber vælge mellem de to; ved fastholdelse er kun POI relevant (se sektion 5).

B.1 POI (positiv opfyldelsesinteresse)

Køber stilles, som om aftalen var korrekt opfyldt. Køber kan kræve erstatning for ethvert tab, der er kausalt, adækvat og kan bevises.

Standardreglen: markedsprisdifferencen. Hvis Køber ikke kan dokumentere et specifikt tab, kan hun altid kræve forskellen mellem markedsprisen og købesummen på leveringstidspunktet (§ 25, jf. § 45). Det er en minimumsregel: Køber behøver ikke bevise et konkret tab, kun at markedsprisen afviger fra købesummen.

Dækningskøb. Foretager Køber et dækningskøb, lægges dækningskøbsprisen til grund i stedet for markedsprisen, forudsat at dækningskøbet er forsvarligt og foretaget inden rimelig tid.

Øvrige tab. Derudover kan Køber kræve erstatning for ethvert yderligere tab: avancetab, driftstab, følgeskader mv. Her kræves konkret bevis for tabets størrelse, kausalitet og adækvans.

B.2 NKI (negativ kontraktsinteresse)

Køber stilles, som om aftalen aldrig var indgået. Typiske poster: forgæves omkostninger, rådgiverudgifter, transport. NKI er kun relevant ved ophævelse (eller ugyldighed). Ved fastholdelse giver det ikke mening at stille Køber, som om aftalen ikke eksisterede.

B.3 Forholdsmæssigt afslag

Opgørelsen af forholdsmæssigt afslag er ikke pensum, men logikken er instruktiv.

Forholdsmæssigt afslag skal bevare den *relative fordeling* af handelsoverskuddet. Køber skal stilles, som om hun havde lavet lige så god en handel, men med en vare af lavere kvalitet.

Eksempel. Køber værdisætter varen til 100 kr. Sælger værdisætter varen til 0. handelsoverskuddet er 100 kr. De aftaler en pris på 50 kr. Fordelingen er 50/50 (Køber får 50 i overskud, Sælger får 50). Viser det sig, at varen kun er 80 værd, skal Køber stadig have 50 % af overskuddet, altså 50 % af 80 = 40. Det opnår hun ved et forholdsmæssigt afslag på 10 (hun betalte 50, men skulle kun have betalt 40).

Formlen. Man når dette resultat ved: afslag $= P - P \times \frac{V_{\text{mangel}}}{V_{\text{uden}}}$, hvor P er prisen, V_{mangel} er varens faktiske værdi, og V_{uden} er varens værdi uden mangel. I eksemplet: $50 - 50 \times \frac{80}{100} = 10$. (se nærmere Iversen, 2019, s. 192).

Forholdet til erstatning. Afslaget (10) er mindre end POI-erstatningen (20). Det betyder, at Køber kan kombinere forholdsmæssigt afslag med erstatning for den resterende difference, men den samlede kompensation kan aldrig overstige POI. I eksemplet: afslag på 10 + erstatning på 10 = 20 = POI. Men afslag på 10 + fuld POI-erstatning på 20 = 30, og det ville være overkompensation.

Tabel 38: Overblik: De tre kompensationsformer

Form	Retsmæssig position	Typiske poster	Hvornår
POI	Som om korrekt opfyldt	Prisdifference, dækningskøb, avance-/driftstab, følgeskader	Fastholdelse + ophævelse
NKI	Som om aldrig indgået	Forgæves omkostninger, rådgiver, transport	Kun ophævelse
Afslag	Som om lige så god handel	Forholdsmæssig prisreduktion	Kun fastholdelse (mangel)

C Risikoens (og gevinstens) overgang

På et eller andet tidspunkt bliver varen Købers. Det betyder, at Køber bærer alle konsekvenser af, hvad der sker ved varen, som er uden for parternes kontrol. Både fordele og ulemper.

Den grundlæggende idé. Risikoen og gevinsten følges ad og overgår ved levering. Før levering er det Sælgers problem, hvis varen går til grunde, men det er også Sælgers gevinst, hvis den stiger i værdi. Efter levering er det Købers.[6]

Så længe risikoen er Sælgers, skal han levere en ny vare eller tilbagebetale, hvis

[6]Denne kobling af risiko og gevinst hos samme part er økonomisk elegant. Når den, der bærer risikoen, også høster gevinsten, har vedkommende det rette incitament til at passe på varen. Farnsworth kalder det et "single owner"-problem: Hvis samme person ejede begge virksomheder, ville hun minimere det samlede tab og maksimere den samlede gevinst. Køberettens regler forsøger at efterligne denne logik. Se Farnsworth (2007, kap. 4).

den oprindelige går til grunde. Når risikoen er overgået til Køber, er det Købers tab.

Eksempel. Køber bestiller en vaskemaskine, der sendes med fragtfirma (forsendelseskøb). Under transporten vælter lastbilen, og maskinen ødelægges. Risikoen overgik til Køber, da vaskemaskinen blev overgivet til fragtfirmaet. Køber må selv bære tabet.

Hvornår overgår risikoen? Som udgangspunkt ved levering (§ 17). Men hvornår præcist afhænger af købstypen:

Tabel 39: Overblik: Risikoens overgang

Situation	Risikoen overgår til Køber når…	Hjemmel
Afhentningskøb	Varen er stillet til Købers rådighed, men *kun* for speciesgenstande†	§ 17, stk. 2, jf. § 9
Pladskøb	Varen er i Købers besiddelse	§ 17, jf. § 11
Forsendelseskøb	Varen er overgivet til fragtfører *og* udskilt (fx ved underretning)	§ 17, jf. § 10
Fordringshavermora	Sælger har forsøgt levering, og varen er udskilt	§ 37

†Ved genuskøb (fx "10 flasker rødvin") overgår risikoen først, når varen er udskilt til Køber. En speciesgenstand er en bestemt, individualiseret ting.

Hvornår overgår gevinsten? Princippet er det samme: Udbytte, der falder inden leveringstiden, tilkommer Sælger. Udbytte, der falder efter leveringstiden, tilkommer Køber. Men loven tager højde for, at parterne kan have haft en anden forventning:

Tabel 40: Overblik: Gevinstens overgang (§§ 18–20)

	Gevinst går til		
Situation	Sælger, når...	Køber, når...	Hjemmel
Almindeligt køb	Udbyttet falder *før* levering†	Udbyttet falder *efter* levering†	§ 18
Aktier	Udbytte er udbetalt *før* aftaleindgåelse	Udbytte udbetales *efter* aftaleindgåelse + ret til at tegne ny aktie	§ 19
Rentebærende fordringer	Renter er udbetalt *før* aftaleindgåelse	Renter udbetales *efter* aftaleindgåelse	§ 20

†Undtagelse: Hvis udbyttet med grund kunne påregnes at falde på et andet tidspunkt, følger gevinsten denne forventning snarere end leveringstidspunktet.

Hvorfor undtager culpa? Risikoens overgang handler om hændelige begivenheder: ting uden for parternes kontrol. Når skaden skyldes Sælgers *culpa*, er det ikke en hændelig begivenhed, og risikofordelingen er irrelevant. Sælger svarer for sine egne fejl uanset risikoens overgang (§ 44).

Litteratur

Andreas Bloch Ehlers. *Lærebog i Køberet*. Karnov Group, 1 edition, 2024.

Ward Farnsworth. *The Legal Analyst - A Toolkit for Thinking About Law*. The University of Chicago Press, 2007. ISBN 978-0-226-23835-7.

Torsten Iversen. *Obligationsret 2. Del*. Djøf Forlag, 5. edition, January 2019. ISBN 978-87-7198-269-5.